

1500248-80.2022.8.26.0272

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes contra a Ordem Tributária

Magistrado: VANESSA APARECIDA BUENO

Comarca: Itapira

Foro: Foro de Itapira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... da causa de aumento de pena em relação ao furto qualificado, consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema 1087:

"A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)." (Resp 1.890.981-SP, Rel. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapira

Foro de Itapira

1ª Vara

Praça Coronel Souza Ferreira, s/nº, . - centro

CEP: 13970-906 - Itapira - SP

Telefone: (19) 2149-1612 - E-mail: itapira1@tjsp.jus.br

1500248-80.2022.8.26.0272 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500248-80.2022.8.26.0272

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes contra a Ordem Tributária

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

WELLINGTON APARECIDO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA APARECIDA BUENO

Vistos.

WELLINGTON APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO como incurso no 155, §1º e §4º, incisos I e IV, por três vezes, em concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia: a) no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 4h30, no estabelecimento comercial Agro Preciosa, localizado na Avenida Alberto Baldassin, nº 150, nesta cidade e Comarca de Itapira, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para proveito comum, 04 (quatro) pares de chinelos, pertencentes ao estabelecimento vítima, representado por Cleide Aparecida Apolinário da Silva; b) no dia 12 de janeiro de 2022, por volta das 2h50, no estabelecimento comercial Pavinatto e Tumoto Comércio de Utilidades ("Mix Real"), localizado na Avenida Brasil, nº 2890, nesta cidade e Comarca de Itapira, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para proveito comum, 01 (um) talão de cheques e R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro, pertencentes ao estabelecimento vítima, representado

por Luís Filipe Brolezzi Pavinatto e; c) no dia 19 de janeiro de 2022, por volta das 3h20, no estabelecimento comercial Choperia Paiol, localizado na Avenida Pauleti, nº 111, Bairro Nova Itapira, nesta cidade e Comarca de Itapira, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu, para proveito comum, R\$ 200,00 (duzentos reais) em notas de R\$2,00, R\$ 100 (cem reais) e moedas e 01 (um) pacote de chicletes marca Trident, pertencentes ao estabelecimento vítima, representado por Fernando Tadeu Pereira.

A denúncia foi recebida no dia 23.06.2022 (fls. 63/66), o acusado foi citado (fls. 124) e apresentou defesa preliminar (fls. 129/132).

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, foi realizado o interrogatório.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitativa está comprovada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 03/10), laudos periciais (fls. 175/180, fls. 228/231 e fls. 232/237) e pela prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa e indubitosa.

A vítima Cleide Aparecida Apolinário da Silva, representante do estabelecimento comercial Agro Preciosa, ouvida em juízo, disse que o acusado e outro indivíduo, durante a madrugada, estouraram a fechadura da porta de vidro e levaram consigo quatro pares de chinelos. Relatou que tão logo estouraram a porta e ingressaram no estabelecimento, o alarme disparou, motivo pelo qual acessou remotamente as câmeras de vigilância existentes no local. Narrou que pelo sistema de vigilância, isto é, pela câmera de monitoramento, verificou que além do acusado, havia um outro rapaz, que o aguardava do lado de fora. Contou que, como o alarme disparou, ambos deixaram o estabelecimento e deixaram juntos o local numa motocicleta Honda Biz. Disse que o réu estava numa motocicleta Honda Biz preta juntamente de outro indivíduo.

Indagada, respondeu que, pela filmagem, foi possível identificar que a pessoa que ingressou no estabelecimento e saiu na Honda biz se tratavam da mesma pessoa.

A vítima Luís Filipe Brolezzi Pavinatto, representante do estabelecimento comercial Mix Real, ouvida em juízo, disse que a loja já estava fechada e que o alarme disparou. Contou que a porta da frente foi estourada e que foram levados um talão de cheques e o dinheiro que estava na caixa. Indagado, disse que acredita que o alarme disparou por volta das 23:30. Indagado, respondeu que além do alarme também havia câmera de monitoramento no local. Indagado, disse que, pela câmera de vigilância, deu para perceber que se tratavam de duas pessoas. Acrescentou que a porta foi estourada com o pé e com uma chave de fenda e que foram subtraídos o que estava na frente, porque o alarme disparou e fez com que os indivíduos fugissem do local.

A vítima Fernando Tadeu Pereira, representante do estabelecimento comercial Choperia Paiol, ouvida em juízo, disse que na madrugada foi estourada a porta por dois indivíduos que estavam encapuzados. Relatou que os indivíduos ingressaram na choperia e levaram os valores que estavam na caixa, assim como o pacote de chicletes. Indagado, respondeu que tem três câmeras de segurança e que foi possível identificar que um dos indivíduos estava vestindo moletom com letras. Indagado, reafirmou que foi estourada a fechadura da porta da frente do estabelecimento.

A testemunha Lígia Petri Geraldino, investigadora de polícia, ouvida em juízo, disse foram analisadas as imagens das câmeras de segurança de todos os estabelecimentos furtados. Relatou que o acusado foi identificado nas imagens, porque foi reconhecido na medida em que já é conhecido pelas autoridades policiais. Relatou que o réu foi identificado visualmente enquanto estava na Honda Biz, assim como pelo moletom que trajava que continha um escrito em branco. Acrescentou que, no dia em que o réu foi abordado, ele vestia o mesmo moletom por ele usado no furto praticado no estabelecimento Choperia Paiol. Indagada, respondeu que nos estabelecimentos Agro Preciosa e Mix Real foi visualizada a Honda Biz e outra pessoa. Indagada, reafirmou que nas imagens foi possível identificar o réu, porque

ele é muito conhecido pelas autoridades policiais locais.

Interrogado judicialmente, o acusado admitiu ter praticado os três fatos criminosos descritos na denúncia. Indagado, disse que puxou as portas dos estabelecimentos, forçando-as, o que foi suficiente para abri-las.

No mérito, a condenação do réu é medida inafastável.

As vítimas relataram que os furtos em seus respectivos estabelecimentos comerciais foram praticados por dois indivíduos, durante o período noturno, e que o acesso aos locais se deu por meio de arrombamento.

Cediço, ainda, que todas as vítimas possuíam sistema de monitoramento, através do qual puderam verificar a forma em que se deram os delitos, permitindo ainda que as autoridades policiais pudessem chegar à identificação do ora acusado, já conhecido dos meios policiais.

Por sua vez, a autoridade policial ouvida em juízo relatou que, após análise das imagens das câmeras de segurança dos estabelecimentos Agro Preciosa, Mix Real e Choperia Paiol, logrou identificar o acusado por ser conhecido dos meios policiais. Outrossim, a identificação de sua identidade foi facilitada em razão do moletom que vestia, bem como porque reconhecido na motocicleta Honda Biz envolvida nas práticas delitivas em apreço.

O depoimento da autoridade policial merece credibilidade. Por ser tratar de agente público, sua declaração goza de presunção de veracidade e deve ser acolhida sem reserva. Além disso, o depoimento da autoridade policial não resta infirmado por quaisquer elementos de prova constantes nos autos. Logo, não há motivo para desacreditar da autoridade policial ouvida em juízo, sobretudo porque compromissada e sujeita às penas previstas no art. 342 do Código Penal.

O acusado, ao seu turno, confessou os fatos descritos na denúncia e a confissão está em conformidade com as demais provas produzidas nos autos.

A prática do furto durante o repouso noturno restou provada. As vítimas foram enfáticas ao afirmar que os estabelecimentos comerciais já estavam fechados ao tempo do crime, tanto que somente foi possível saber como se deram os fatos em razão do sistema de monitoramento existente nos locais.

Aliás, plenamente configurada a situação de repouso noturno tão só pelo fato de os delitos terem sido praticados em condição de maior sossego e tranquilidade presentes no período da noite, quando há maior precariedade de vigilância dos bens. Não se exige a inexistência de resistência, mas apenas maior facilidade para a concretização do crime, tal como no caso em apreço. Aliás, não é por acaso, inclusive, que o réu escolheu o período da noite para avançar sobre o patrimônio alheio.

Embora comprovado que os furtos ocorreram durante o repouso noturno, inadmissível a incidência da causa de aumento de pena em relação ao furto qualificado, consoante entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Tema 1087:

“A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).” (REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022). (destaquei).

Não obstante, a prática do furto no período noturno será valorada na primeira fase da dosimetria, na medida em que se trata de circunstância em que ocorrera o crime. Com efeito, o cometimento do crime de furto durante o período noturno, por aumentar a probabilidade de êxito dos criminosos na empreitada criminosa, tendo em vista a menor vigilância exercida pela vítima e demais membros da sociedade, é circunstância do crime e como tal deve ser apreciada.

Inegável a presença da qualificadora do concurso de duas ou mais pessoas, conquanto o acusado foi visto, através das câmeras de segurança dos estabelecimentos, acompanhado de outro indivíduo não identificado.

Reconheço ainda a qualificadora de rompimento de obstáculo em relação aos furtos praticados em 11/01/2022 (Agro Preciosa), 12/01/2022 (Mix Real) e 19/01/2022 (Choperia Paiol), haja vista que as vítimas afirmaram em juízo que as portas dos estabelecimentos foram arrombadas, o que é ratificado pelos laudos periciais de fls. 238/240, fls. 228/231 e fls. 175/180, respectivamente.

Observo que o fato de o laudo pericial de fls. 175/180 ter feito menção à inexistência de vestígios acerca do rompimento de obstáculo não impede o reconhecimento da qualificadora, conquanto o próprio trabalho pericial informa que os danos provocados foram reparados anteriormente à realização da perícia. Ademais, as fotos da fl. 179 do laudo apontam que a fechadura da porta direita da fachada frontal do estabelecimento foi trocada (foto 03) quando comparada com a fechadura original (foto 04).

Não se aplica à hipótese dos autos o benefício do art. 155, §2º do Código Penal, porque, pese o valor das coisas furtadas seja diminuto, o acusado não é primário (fls. 96/104), não fazendo jus ao benefício encampado em referido artigo.

Assim, à luz da prova produzida, de rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Considerando que as circunstâncias de caráter objetivo e subjetivo são as mesmas para os três crimes de furto qualificado, procedo em relação a eles uma só dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, observo serem duas as qualificadoras. Assim, uma delas é empregada para qualificar o delito (rompimento de obstáculo), enquanto outra (concurso de pessoas) será considerada como circunstância judicial desfavorável. Ainda, reputo negativa a circunstância em que praticado o crime, isto é, durante o repouso noturno, consoante fundamentação. Observo, ainda, ser o acusado portador de maus antecedentes (autos nº 7000895-49.2016.8.26.00269 - fl. 97, autos nº 7000896-34.8.26.0269 - fl. 97, autos nº 0000744-09.2010.8.26.0272 - fl. 98, autos nº 000857-26.2011.8.26.0272 - fl. 98, autos nº 0002252-53.2011.8.26.0272 - fl. 99: condenação penal transitada em julgado já atingida pelo período depurador) e autos nº 1503032-35.2019.8.26.0272 - fl. 102: fato criminoso anterior com trânsito em julgado posterior ao cometimento do crime em apreço). Assim, considerando-se essas circunstâncias judiciais negativas e em especial o número de maus antecedentes do réu, elevo a reprimenda de 1/2 e fixo a pena-base em 03 anos de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão. Vislumbro, também, a circunstância agravante da reincidência (autos nº 7000029-03.2014.8.26.0272 - fl.96, autos nº 7001446-43.2015.8.26.0114 - fl. 97, autos nº 0003356-80.2018.8.26.0272 - 99 e autos nº 3005009-95.2013.8.26.0272 - fl. 102). Tratando-se o acusado de pessoa multirreincidente, inviável a compensação da confissão com a reincidência. Assim, deixo de proceder a compensação entre as circunstâncias de natureza preponderante e elevo de forma abrandada a pena. Com efeito, elevo a reprimenda de 1/7 e fixo a pena intermediária em 03 anos, 05 meses e 04 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Na terceira fase do cálculo, à inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena a serem sopesadas, torno definitiva a pena de 03 anos, 05 meses e 04 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Considerando que as infrações penais foram cometidas em concurso material, as penas devem ser somadas (art. 69 do Código Penal), alcançado a reprimenda corporal global o patamar de 10 anos, 03 meses e 12 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Considerando a quantidade de pena aplicada, os maus antecedentes e a multireincidência do acusado, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, no termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.

Considerando a quantidade de pena aplicada, os maus antecedentes e a multireincidência do acusado, inviáveis os benefícios previstos no art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal.

Em atendimento ao disposto no art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, vedado ao acusado o direito de apelar em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, sendo a prisão preventiva necessária para manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, máxime em razão da superveniência de sentença condenatória, o que obstaculiza a concessão de qualquer benefício liberatório imediato. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes ao caso concreto.

Inviável a aplicação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. A aplicação deste dispositivo carece de melhor regulamentação, visto que é dispositivo que se

assemelha aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais. Com efeito, para a fixação de um regime mais brando com fundamento tão somente no tempo de custódia cautelar, o juízo do processo de conhecimento necessitaria ter acesso a dados pessoais do acusado, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui, além do requisito objetivo, o subjetivo. Tal análise, a meu ver, deve ser feita no âmbito da execução penal. Consigno que o desconto imposto pela legislação deve ser ponderado à luz das regras insculpidas na Lei de Execução Penal, e não como mero cálculo aritmético isolado, sob pena de permitir ao condenado uma progressão de regime imprópria, ou seja, com lapsos temporais reduzidos e desconhecimento completo de seu mérito pessoal, em total arrepio às regras existentes, as quais, diga-se de passagem, não foram revogadas. Portanto, a fim de se evitar incoerências dessa natureza, mais prudente que a matéria atinente à detração penal seja analisada pelo Juízo da Execução. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o acusado WELLINGTON APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no 155, §1º e §4º, incisos I e IV, do Código Penal, por três vezes, em concurso material, na forma do artigo 69 do mesmo Código, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 anos, 03 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, vedado o direito de recorrer em liberdade. Em obediência ao disposto no artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços de natureza forense (Lei de Custas do Estado), condeno cada sentenciado ao pagamento das custas processuais no valor de 100 (cem) UFESPs, que deverá ser paga ao final, ressalvada eventual inexigibilidade a ser aferida em sede de execução. Se o caso, expeçam-se certidões de honorários ao defensor nomeado nos termos da tabela do convênio entre a DPE/OAB. Com o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe. P.I. Itapira, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA